



Contrato de Prestación de Servicios

Acuerdo de Prestación de Servicios Freelance

DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre completo	Federico Torres Mojica
Cédula de ciudadanía	1.020.803.443
Dirección	Calle 01 #01-01, Bogota
Teléfono	305739908
Correo electrónico	fede@ejemplo.com
Cargo	Desarrollador Frontend
Modalidad	Trabajo Remoto
Remuneración	US\$ 360.00 mensuales

Entre los suscritos, por una parte, la Empresa MEDIALAB INGENIERÍA, quien se identifica con el NIT número 901.575.423-8, en adelante LA EMPRESA, y por la otra Federico Torres Mojica, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 1.020.803.443, en adelante EL PROVEEDOR, hemos decidido celebrar el presente contrato de prestación de servicios que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

1. OBJETO.

Mediante la celebración del presente contrato, EL PROVEEDOR prestará a LA EMPRESA los servicios de Desarrollador Frontend, de consultoría y diseño de prototipos, aplicaciones y programas de cómputo, bajo demanda. Para la correcta prestación de los servicios, EL PROVEEDOR podrá tener una cuenta de correo electrónico de LA EMPRESA, sin que ello implique relación laboral alguna.

2. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO.

LA EMPRESA pagará a EL PROVEEDOR como contraprestación del servicio contratado la cantidad de US\$ 360.00 al mes de servicios prestados. El pago se realizará a la cuenta bancaria que señale EL PROVEEDOR, dentro de los primeros cinco (5) días naturales siguientes al envío de la factura correspondiente, la cual deberá cumplir los requisitos fiscales vigentes.

- Que exista una solicitud expresa y por escrito de LA EMPRESA en la que se soliciten los servicios de EL PROVEEDOR, por cualquier medio, incluidos electrónicos.
- Que EL PROVEEDOR, junto con la factura correspondiente, envíe de manera mensual un reporte de las horas trabajadas y, si LA EMPRESA lo solicita, adjunte evidencia de los servicios.
- LA EMPRESA no tiene la obligación de solicitar de manera continua o permanente los servicios; no existe cantidad mínima ni fija de horas.

3. VIGENCIA Y TERMINACIÓN.

La vigencia del presente contrato correrá a partir del 29 de enero de 2024 al 1 de abril de 2024, y se renovará de manera automática por periodos, salvo que las partes acuerden lo contrario. LA EMPRESA podrá darlo por terminado de forma anticipada, con efectos inmediatos y sin responsabilidad, por incumplimiento de EL PROVEEDOR o por así convenir a sus intereses mediante aviso escrito con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. EL PROVEEDOR podrá terminarlo con al menos treinta (30) días naturales de anticipación. Al terminar, EL PROVEEDOR devolverá en un máximo de veinticuatro (24) horas todos los desarrollos, usuarios, contraseñas y documentos elaborados o proporcionados.

4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

Prestar los servicios con la mejor técnica disponible asegurando su calidad; enviar reportes de horas y actividades; conocer y utilizar la metodología necesaria; cumplir los tiempos pactados; e informar del estado de su labor cuantas veces sea requerido y rendir un informe general al término del contrato.

5. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

Realizar los pagos que correspondan; dar a EL PROVEEDOR las facilidades e información necesarias para el desarrollo del objeto; y respetar las fechas de ejecución pactadas.

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EL PROVEEDOR prestará sus servicios de manera virtual, a través de los medios tecnológicos que para tal fin acuerden las partes.

7. NO EXCLUSIVIDAD.

EL PROVEEDOR no actúa de forma exclusiva para LA EMPRESA y tendrá libertad de actuación; no obstante, se obliga a no realizar desarrollos iguales o similares a los elaborados en virtud de este contrato en favor de un tercero.

8. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.

Las partes reconocen que no existe relación laboral alguna entre ellas; la relación es meramente contractual. Cada parte, como patrón del personal que ocupe, es la única responsable de sus obligaciones en materia de trabajo y seguridad social. EL PROVEEDOR asume por su cuenta sus aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos).

9. INDEPENDENCIA MERCANTIL.

El contrato no crea asociación, sociedad ni entidad entre las partes, que permanecen independientes. Ninguna podrá asumir compromisos, ofrecer garantías ni vincular a la otra frente a terceros. Cada parte es responsable de sus propios actos ante cualquier autoridad.

10. ESTÁNDAR DE CONDUCTA.

EL PROVEEDOR desarrollará sus obligaciones como contratante independiente, observando el cuidado, habilidad y diligencia de una empresa de reconocido prestigio en la prestación de servicios.

11. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

EL PROVEEDOR asegurará servicios de la más alta calidad, eficiencia y profesionalismo, que cumplan los KPIs, requerimientos y políticas de LA EMPRESA.

12. CARÁCTER PERSONAL DEL SERVICIO.

La prestación tiene carácter personal y no será transferida a un tercero, total ni parcialmente, sin consentimiento expreso y escrito de LA EMPRESA.

13. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD.

EL PROVEEDOR garantiza la ejecución cabal, idónea y calificada de los servicios, y responderá por los daños y perjuicios causados a LA EMPRESA o a terceros por incumplimiento, inobservancia de recomendaciones escritas o actos con dolo, mala fe o negligencia, indemnizando y manteniendo indemne a LA EMPRESA.

14. USO DE LA INFORMACIÓN.

LA EMPRESA podrá utilizar libremente toda la información desarrollada o proporcionada por EL PROVEEDOR, quien es el único responsable de dicha información y mantendrá indemne a LA EMPRESA frente a reclamaciones de terceros.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todo material e información desarrollados con ocasión de los servicios (datos, código, software, diseños, prototipos, textos, marcas, y cualquier obra sujeta a propiedad intelectual, industrial o derechos de autor) son y serán propiedad exclusiva de LA EMPRESA, entendiéndose cedidos en este acto como obra por encargo. Esta cláusula subsiste a la terminación del contrato.

16. CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA.

Las partes mantendrán en reserva la información confidencial a la que accedan y no la usarán ni revelarán a terceros sin autorización escrita. La confidencialidad se mantendrá hasta por cinco (5) años posteriores a la terminación. Durante la vigencia y hasta diez (10) años posteriores, EL PROVEEDOR no persuadirá a clientes o proveedores de LA EMPRESA para cesar negocios, no empleará a su personal ni procurará negocios similares, sin consentimiento previo y escrito.

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Cada parte autoriza el tratamiento de sus datos personales para fines administrativos relacionados con el objeto

del contrato, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicables, con las medidas de seguridad correspondientes.

18. LICITUD DE RECURSOS Y ANTI-CORRUPCIÓN.

Las partes declaran que los recursos objeto de los servicios provienen de fuentes lícitas y que no mantienen vínculo con organizaciones criminales, narcotráfico o lavado de dinero. Ninguna efectúa pagos indebidos para influenciar decisiones de terceros o del gobierno.

19. FUERZA MAYOR.

El incumplimiento derivado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, no previsible ni evitable con precauciones razonables, excusará a la parte afectada mientras dure la causa. Si el evento excede noventa (90) días, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato.

20. NOTIFICACIONES Y MODIFICACIONES.

Las notificaciones constarán por escrito, en español, a los correos señalados por las partes. Cualquier modificación deberá constar por escrito y estar firmada por las partes.

21. CESIÓN, DIVISIBILIDAD Y ACUERDO TOTAL.

EL PROVEEDOR no podrá ceder sus derechos u obligaciones sin autorización escrita de LA EMPRESA. La invalidez de una cláusula no afecta a las demás. Este contrato constituye el acuerdo total entre las partes y deja sin efecto acuerdos previos. Los títulos de las cláusulas son solo de referencia.

Las partes firman el presente contrato expresando su plena conformidad y declarando que, después de haberlo leído, entienden su alcance y contenido legal, en Bogotá D.C., el 29 de enero de 2024.

LA EMPRESA
CHRISTIAN BENAVIDES
Representante Legal

EL PROVEEDOR
Federico Torres Mojica
C.C. 1.020.803.443